

DHBW Mannheim
Fakultät Wirtschaft
Wirtschaftsinformatik – Software Engineering
Modul Recht

Hausarbeit zum Thema



Vorgelegt von: 
Matrikelnummer: 
Fachsemester: 1
Abgabedatum: 
Dozent: 

Einleitung

In dieser Ausarbeitung geht es um die [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] D [REDACTED]

[REDACTED]

Untergliederungen gehen fließend ineinander über, da sie eng miteinander zusammenhängen. Auch innerhalb der einzelnen Themen gibt es Überschneidungen zwischen den jeweiligen Gliederungspunkten.

[REDACTED]

1.1 Anspruchsgrundlagen

Als erstes muss man wissen, dass es in Zivilprozessen häufig um [REDACTED] diese aber aus unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen kommen. Meistens wird zwischen Ansprüchen aus [REDACTED] unterschieden, wobei es noch weitere Anspruchsgrundlagen gibt. In dieser Ausarbeitung liegt der Fokus auf [REDACTED]

Ansprüche die aus Delikten hervorgehen sind in §§ 823 ff. BGB geregelt, diese beziehen sich auf unerlaubte Handlungen.¹

1.2 Definition und Einordnung in das BGB

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Beim Schadensersatz muss man demnach die Ausgangslage vor einem Ereignis wiederherstellen, beziehungsweise den entstandenen Schaden ersetzen, wobei die Rechtsprechung unter Schaden „jeden Nachteil, den jemand durch ein bestimmtes Ereignis an seinem Vermögen oder an seinen sonstigen rechtlich geschützten Gütern erleidet“³ versteht.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Um die

¹ Klunzinger (2013), S. 292

² BGB S.49

³ Klunzinger (2013), S.294

vorliegenden Gesetze besser zu verdeutlichen, werden zunächst einzelne Begriffe erklärt.

1.3 Begriffserklärungen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

⁴ Sakowski (2020), S. 94

⁵ Klunzinger (2013), S. 299

⁶ Klunzinger (2013), S. 299

⁷ Sakowski (2020), S. 97

⁸ Klunzinger (2013), S. 297

⁹ BGB S. 50

[REDACTED]

10

1.3.2 Mittelbarer und unmittelbarer Schaden

[REDACTED]

oder allgemein Zeit verlieren.

[REDACTED]

13

1.3.3 Vertrauensschaden

[REDACTED]

14

¹⁰ Sakowski (2020), S. 97

¹¹ Klunzinger (2013), S. 296 f.

¹² Sakowski (2020), S. 95

¹³ Klunzinger (2013), S. 296

¹⁴ Zeres (2019), S. 164

1.3.4 Vertretenmüssen

[REDACTED]

[REDACTED]

17

[REDACTED]

¹⁵ Klunzinger (2013), S. 303 f.

¹⁶ BGB S. 55

¹⁷ Klunzinger (2013), S. 304

¹⁸ BGB S. 55

¹⁹ Klunzinger (2013), S. 305

Literaturverzeichnis

Literatur:

BGB Bürgerliches Gesetzbuch (88. Auflage, 2021). Dtv Verlagsgesellschaft
Klunzinger, Eugen (2013). Einführung in das Bürgerliche Recht (16. Auflage). Vahlen
Lorenz & Medicus (2021). Schuldrecht I (22. Auflage). C.H.BECK
Sakowski, Klaus (2020). Grundlagen des Bürgerlichen Rechts. Springer Gabler
Zerres, Thomas (2019). Bürgerliches Recht (9. Auflage). Springer

Internet-Quellen:

Ex tunc – ex nunc. (21.11.2021, 20:13 Uhr).

<http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/extunc.php>

Fixgeschäft/Fixschuld, relativ/absolut. (21.11. 15:58 Uhr).

<http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/fixgeschaeft.php>

Gestaltungsrecht. (21.11.2021, 15:02 Uhr).

<http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/fixgeschaeft.php> Gestaltungsrecht

Hauptpflicht/Nebenpflicht/Nebenleistungspflicht. (18.11.2021,14:03 Uhr).

<http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/hauptpflicht.html>